

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/6166/25

הצעת חוק החלת הריבונות הישראלית על מתחם קבר יוסף, התשפ"ה-2025

1. החלת חוקי המדינה וריבונותה המשפט, השיפוט, המינהל והריבונות של מדינת ישראל יחולו על מתחם קבר יוסף (להלן – המתחם).
2. תחום שיפוט מתחם קבר יוסף יהיה בתחום שיפוטה של מועצה אזורית שומרון.
3. נגישות למתחם מדינת ישראל תבטיח גישה חופשית למתחם.
4. הקמת מינהלת (א) מוקמת בזאת במועצה אזורית שומרון מינהלת שתפקידה לשפץ את המתחם, לדאוג להנגשתו ולהחזקתו באופן שוטף.
(ב) משרד האוצר יעביר מימון מתקציב המדינה למועצה אזורית שומרון לטובת הקמת המינהלת כאמור בסעיף קטן (א).
5. ביצוע ותקנות שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

דבריו הסבר

לפי הסכמי אוסלו, מתחם קבר יוסף (להלן – המתחם), הוא מובלעת בשליטה ביטחונית ישראלית בתוך שטח A שבשליטה פלסטינית מלאה. לפי ההסכם ההגנה על המתחם ועל המבקרים בו היא באחריותה של המשטרה הפלסטינית. בנוסף נקבע כי על יחידות ניידות משותפות (של פלסטינים וישראלים) להבטיח גישה חופשית אל המתחם, כלומר ללא הפרעה תוך מניעת אפשרות לקיומן של הפרות סדר, וכן שהמצב הנוכחי יישמר.

אמנם לא רק שהמשטרה הפלסטינית הפרה את חובותיה על פי ההסכם ולא סיפקה הגנה על המתחם ומבקרי, אלא שאנשיה בעצמם לקחו חלק פעיל בהתקפות הרצחניות והרס המתחם שנעשו לאורך השנים.

נוכח ההפרה הבוטה של הסכמי אוסלו במתחם, מוצע לקבוע כי מדינת ישראל תחיל את המשפט, השיפוט, המינהל והריבונות שלה על המתחם ותבטיח גישה חופשית אליו. עוד מוצע, כי המתחם יהיה בתחום שיפוטה של מועצה אזורית שומרון, ותחתיה תוקם מינהלת ייעודית לניהול המתחם לשם שיפוף המקום, אחזקתו והנגשתו לקהל הרחב. לצורך כך, משרד האוצר יעביר כסף מתקציב המדינה למועצה האזורית שומרון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)